

STATUTO ASSOCIAZIONE GENITORI "A PICCOLI PASSI A.P.S."

Art. 1 – Denominazione e natura giuridica

È costituita, ai sensi degli articoli 35 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), l'Associazione di Promozione Sociale denominata **"A Piccoli Passi APS"**, di seguito denominata "Associazione".

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, apartitico, apolitico e senza scopo di lucro che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale.

L'Associazione si ispira ai valori educativi e cristiani propri del Polo d'Infanzia Paritario "Madre Teresa di Calcutta" di San Pietro in Vincoli (RA), con il quale collabora nel rispetto della reciproca autonomia giuridica e organizzativa.

L'Associazione assume la denominazione "A Piccoli Passi APS". L'utilizzo dell'acronimo APS produce effetti verso i terzi dall'iscrizione nella sezione APS del RUNTS.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale e operativa in Via Gambellara n. 7, 48125 San Pietro in Vincoli (RA). presso il Polo d'Infanzia paritario "Madre Teresa di Calcutta"

Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria.

Art. 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, delle loro famiglie e della collettività di attività di interesse generale.

In particolare l'Associazione si propone di:

- a) favorire la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica;
- b) sostenere il benessere e la crescita educativa dei bambini;
- c) promuovere iniziative culturali, educative, formative, ricreative e solidaristiche;
- d) sostenere attività, progetti e servizi del Polo d'Infanzia Paritario "Madre Teresa di Calcutta";

L'Associazione opera nel rispetto dell'identità Cattolica della scuola e della Costituzione Italiana. Persegue finalità di promozione sociale e culturale e si ispira ai valori del Vangelo,

della solidarietà, del rispetto reciproco e dell'attenzione alla persona, collaborando con spirito costruttivo alla missione educativa della comunità scolastica.

Art. 5 – Attività di interesse generale

L'Associazione esercita in via principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, con particolare riferimento a:

- a) educazione, istruzione e formazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d);
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i);
- c) beneficenza, sostegno e solidarietà sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera u);
- d) promozione della partecipazione delle famiglie alla vita educativa e scolastica;
- e) organizzazione di eventi, incontri, laboratori, attività formative e iniziative di comunità finalizzate alla crescita educativa e culturale dei minori e delle famiglie.

Art. 6 – Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

L'individuazione delle attività diverse è demandata al Consiglio Direttivo nel rispetto dei limiti

Art. 7 – Raccolta fondi

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori, associati e pubblico.

Art. 8 - Anno associativo

L'anno associativo coincide con l'anno scolastico e decorre dal 1° settembre al 31 agosto.

Ogni riferimento, nel presente Statuto, all'anno corrente o all'anno associativo, si intende sempre riferito a tale periodo

Art. 9 – Soci

Possono essere soci tutte le persone fisiche che condividano le finalità dell'Associazione, versino la quota associativa e si impegnino a rispettare lo Statuto.

Tutti i soci godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge per le Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 10 – Diritti dei soci

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee;
- b) esprimere il proprio voto;
- c) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- d) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- e) esaminare i libri sociali mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che ne disciplina le modalità di accesso entro trenta giorni.

Art. 11 - Doveri dei soci

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare il presente Statuto e le deliberazioni degli organi associativi;
- b) collaborare al perseguimento delle finalità associative;
- c) versare la quota associativa annuale eventualmente deliberata dall'Assemblea.
- d) partecipare alle attività promosse dall'associazione

La quota associativa viene fissata dall'assemblea dei soci annualmente

La quota associativa è personale, non trasferibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

Art. 12 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni;
- b) mancato pagamento della quota associativa;
- c) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi;
- d) decesso.

In caso di perdita della qualità di socio in seguito ad una delibera del Consiglio Direttivo per gravi motivi, Il provvedimento deve essere motivato e comunicato all'interessato, il quale può presentare ricorso all'Assemblea entro 30 giorni.

Art. 13 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Art. 14 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa:

- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulle modifiche statutarie;
- approva gli indirizzi generali dell'attività associativa;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 15 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno.

La convocazione deve essere inviata almeno sette giorni prima mediante posta elettronica, messaggistica elettronica o altro mezzo idoneo.

L'Assemblea può svolgersi anche mediante strumenti di telecomunicazione che consentano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Non è permesso al singolo socio collegarsi tramite piattaforme.

Art. 16 – Validità delle Assemblee

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi.

Ogni socio ha diritto a un voto e può ricevere una sola delega.

Art. 17 – Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da cinque a nove, eletti dall'Assemblea tra i soci.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Nella prima riunione successiva all'elezione il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione deve essere effettuata mediante comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica o altro mezzo telematico idoneo, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione; in caso di urgenza il termine può essere ridotto a ventiquattro ore.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche mediante strumenti di videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione che consentano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione simultanea alla discussione e l'esercizio del diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Il componente del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, risulti assente a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di un Consigliere, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione mediante cooptazione fino alla prima Assemblea utile, che provvederà alla ratifica della nomina.

Art. 18 – Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione verso soci e terzi.

Il Presidente ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nei rapporti con le banche.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione, cura l'osservanza delle norme statutarie e vigila sul corretto perseguimento dei fini dell'Associazione.

Il Presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e, in caso di necessità e urgenza, può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Il Presidente può delegare, a uno o più Consiglieri o al Segretario, parte dei propri compiti in via transitoria o permanente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, curando l'esecuzione delle relative delibere.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri, inclusa la firma sociale, sono esercitati dal Vicepresidente e, in caso di assenza anche di questi, dal Tesoriere.

Il Presidente può delegare proprie funzioni al Vicepresidente e conferire deleghe su specifiche questioni anche ad altri membri del Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Vicepresidente riceve le direttive per lo svolgimento dei propri compiti dal Presidente.

Il Vicepresidente può:

1. convocare l'Assemblea dei soci e stabilire l'ordine del giorno;
2. presiedere le assemblee dell'Associazione;
3. rappresentare l'Associazione su mandato del Presidente.

Art. 20 – Segretario.

Il Segretario coadiuva il Presidente, dirama gli avvisi di convocazione ed è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e dei libri sociali.

In assenza del Tesoriere, il Segretario cura la predisposizione dei bilanci.

Durante le riunioni del Consiglio Direttivo, in assenza del Segretario, uno dei Consiglieri può temporaneamente svolgerne le funzioni.

Art. 21 – Tesoriere

Il Tesoriere è designato dal Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento.

Il Tesoriere:

- cura la gestione della cassa e la contabilità;
- effettua verifiche contabili;
- predispone i bilanci;
- provvede a entrate e pagamenti.

Ha poteri di ordinaria amministrazione nei rapporti con le banche.

Art. 22 – Libri sociali

L'Associazione tiene:

- libro degli associati;
- libro verbali delle Assemblee;
- libro verbali del Consiglio Direttivo;
- ogni altro libro obbligatorio per legge.

Art. 23 – Volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ai sensi degli articoli 17 e seguenti del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione tiene il Registro dei Volontari qualora si avvalga in modo non occasionale di attività di volontariato ed assicura i volontari contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

L'attività del volontario è personale, spontanea, gratuita e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Art. 24 - Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili acquisiti e da ogni altra risorsa consentita dalla legge.

Le entrate sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e liberalità;
- raccolte fondi;
- proventi derivanti dalle attività svolte;
- ogni altra entrata ammessa dalla normativa vigente.

Art. 25 – Bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio secondo le disposizioni del Codice del Terzo Settore e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 26 – Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve.

Art. 27 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 28 - Conflitto di interessi

I componenti degli organi sociali che abbiano un interesse personale, diretto o indiretto, in una deliberazione dell'Associazione sono tenuti a darne comunicazione al Consiglio Direttivo e ad astenersi dalla relativa discussione e votazione.

Dell'astensione e delle relative motivazioni viene dato atto nel verbale della riunione.

Art. 29 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, estinzione o cessazione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 30 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore.

Art. 31 - Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

Art. 32 - Norme finali

Per quanto non previsto si applica il Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo può proporre regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il presente Statuto viene approvato il giorno _____ con effetto immediato.

FIRME

Nome e Cognome _____ Firma _____

Nome e Cognome _____ Firma _____

Nome e Cognome _____ Firma _____

Nome e Cognome _____ Firma _____

Nome e Cognome _____ Firma _____

Nome e Cognome _____ Firma _____

Nome e Cognome _____ Firma _____

**ATTO COSTITUTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"A PICCOLI PASSI APS"**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in San Pietro in Vincoli (RA), presso la sede sita in Via Gambellara n. 7, i sottoscritti:

1. _____
nato/a a _____ il _____
residente in _____
Codice Fiscale _____
2. _____
nato/a a _____ il _____
residente in _____
Codice Fiscale _____
3. _____
nato/a a _____ il _____
residente in _____
Codice Fiscale _____
4. _____
nato/a a _____ il _____
residente in _____
Codice Fiscale _____
5. _____
nato/a a _____ il _____
residente in _____
Codice Fiscale _____
6. _____
nato/a a _____ il _____
residente in _____
Codice Fiscale _____
7. _____
nato/a a _____ il _____
residente in _____
Codice Fiscale _____

PREMESSO CHE

- condividono finalità educative, sociali, culturali e solidaristiche rivolte alle famiglie, ai minori e alla comunità;

- intendono promuovere la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica e sostenere le attività del Polo d'Infanzia Paritario "Madre Teresa di Calcutta" di San Pietro in Vincoli (RA), nel rispetto della reciproca autonomia giuridica e patrimoniale;
- intendono costituire un'Associazione di Promozione Sociale ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore);

CONVENGONO E DELIBERANO

Art. 1 – Costituzione

È costituita tra i presenti l'Associazione di Promozione Sociale denominata:

"A PICCOLI PASSI APS"

L'Associazione è disciplinata dal Codice Civile, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), dalle relative disposizioni attuative e dallo Statuto che viene approvato contestualmente al presente Atto Costitutivo e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale in:

Via Gambellara n. 7
48125 San Pietro in Vincoli (RA)

presso il Polo d'Infanzia Paritario "Madre Teresa di Calcutta".

Art. 3 – Approvazione dello Statuto

I soci fondatori approvano all'unanimità lo Statuto composto da n. _____ articoli, che viene allegato al presente Atto Costitutivo sotto la lettera "A" e ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 4 – Nomina degli organi sociali

I soci fondatori procedono alla nomina del primo Consiglio Direttivo, che resterà in carica per tre anni, nelle persone di:

Presidente:

Vicepresidente:

Segretario:

Tesoriere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

I nominati dichiarano di accettare la carica.

Art. 5 – Patrimonio iniziale

L'Associazione viene costituita senza patrimonio iniziale ovvero con un fondo iniziale pari a Euro _____ costituito dai versamenti dei soci fondatori.

Art. 6 – Richiesta del Codice Fiscale e adempimenti

Il Presidente è autorizzato a compiere tutti gli adempimenti necessari per:

- richiedere il codice fiscale dell'Associazione;
- procedere alla registrazione del presente Atto Costitutivo e dello Statuto presso l'Agenzia delle Entrate;
- presentare istanza di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- compiere ogni ulteriore attività necessaria al conseguimento delle finalità associative.

Art. 7 – Decorrenza

L'Associazione inizia la propria attività dalla data di sottoscrizione del presente Atto Costitutivo.

Letto, approvato e sottoscritto.

San Pietro in Vincoli (RA), lì _____

FIRME DEI SOCI FONDATORI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
